

1503148-20.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2249515/2022 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANKLIN DOS SANTOS MELO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Aos 03 de novembro de 2022, às 14:00h, conforme recentes determinações da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Salas 403/411, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5749, Santos-SP - E-mail: santos4cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo Digital nº:

1503148-20.2022.8.26.0536 - Controle 2022/000757

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2249515/2022 - 05º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANKLIN DOS SANTOS MELO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Aos 03 de novembro de 2022, às 14:00h, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Provimento nº 2.651/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos - Processo nº 1503148-20.2022.8.26.0536, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Titular da

4ª Vara Criminal do Foro de Santos Comarca de Santos, Dra. Elizabeth Lopes de Freitas, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Daniel Azadinho Palmezan Calderaro, do réu FRANKLIN DOS SANTOS MELO, preso no Centro de Detenção Provisória de São Vicente/SP, do Defensor constituído, Dr. Leonardo Fontes Rodrigues, OAB/SP 361141, e das testemunhas comuns Rafael Mota da Rocha, Fábio Roberto da Silva. Iniciados os trabalhos, pela MM. Juíza foi oportunizado ao réu e seu defensor conversa privativa, tendo a MM. Juíza, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. A seguir, pela MM. Juíza foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas comuns Rafael e Fábio Roberto, respectivamente, todas cientes do dever de incomunicabilidade e regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Após, foi interrogado o réu, todos por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams. As partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do Artigo 405, do C.P.P., sem necessidade de transcrição, através da mídia vinculada a este termo, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. A seguir pela MM. Juíza foi declarada encerrada a instrução, dando a palavra às partes para apresentação de suas alegações finais, as quais foram também apresentadas e gravadas nesta audiência virtual. PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. PELA DEFESA FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: VISTOS, FRANKLIN DOS SANTOS MELO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 18h25min, na altura do número 113 da Avenida Almirante Saldanha da Gama, bairro Ponta da Praia, nesta cidade e comarca, adquiriu, transportou, trazia consigo e guardou drogas, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O auto de prisão em flagrante encontra-se encartado às fls. 01/02. O auto de exibição e apreensão encontra-se acostado às fls. 11. O laudo de constatação preliminar de substância entorpecente encontra-se acostado às fls. 14/17, o qual restou positivo para a substância cocaína. A certidão do distribuidor criminal e a folha de antecedentes do acusado encontram-se encartadas às fls. 51/63. Em audiência de custódia realizada no dia 13 de setembro de 2022, a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 67/71). O mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 72/73, sendo devidamente cumprido às fls. 83/84. O auto de depósito do veículo apreendido encontra-se acostado às fls. 77. Por r. decisão exarada às fls. 138/139, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, foi determinada a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia. Na oportunidade, foi deferido o pedido de quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos do aparelho celular apreendido, e indeferido o pedido de restituição do veículo apreendido. O laudo pericial do veículo apreendido encontra-se encartado às fls. 141/144. Os laudos periciais de exames químico-toxicológicos encontram-se encartados às fls. 145/146 e 155/157, atestando resultado positivo para as substâncias cafeína, lidocaína e cocaína. O acusado foi devidamente notificado às fls. 204/206. A i. defesa apresentou defesa prévia às fls. 131/132. O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 178/181. O laudo pericial dos dispositivos de localização de objetos encontra-se encartado às fls. 182/184. Por r. decisão exarada às fls. 190/191, a denúncia foi recebida. O réu foi devidamente citado às fls. 237. Em audiência virtual realizada nesta data, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado. Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo a condenação do acusado, nos termos da denúncia ofertada, com o consequente

perdimento do veículo descrito na denúncia em favor da União. A ilustre defesa do réu manifestou-se em alegações finais, requerendo a absolvição do réu, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena em seu mínimo legal, com diminuição da pena, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, regime inicial aberto para cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. DECIDO. A presente ação penal é procedente. A materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/07, pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, pelo laudo de constatação de substância entorpecente de fls. 14/17, pelo relatório final da autoridade policial de fls. 79/82, bem como pelos laudos periciais do veículo às fls. 141/144, 145/146 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 151/154 e 155/157, o qual comprova que a substância apreendida no porta malas do veículo dirigido pelo réu era de fato cocaína, na quantidade de 27 kg. Por sua vez, a autoria do delito restou seguramente comprovada nos autos, pois emerge de forma cristalina diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, nesta data, sob o crivo do contraditório. Ao ser interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do delito, apresentando versão pueril e totalmente inconsistente. Alegou desconhecer o conteúdo da mala que transportava no veículo, alegando que trabalhava como Uber e recebeu a incumbência de entregar a tal "bagagem" para um indivíduo de nome Marcos na cidade de Guarujá. A versão do réu é totalmente absurda, pois o mesmo teria sido acionado por pessoa desconhecida e sem sequer descer do veículo, abriu o porta mala do carro recebendo a dita bagagem, aceitando a incumbência de entrega-la para pessoa desconhecida que lhe teria sido mostrada no momento pela pessoa que o chamou. Os policiais civis ouvidos nesta data prestaram depoimentos absolutamente seguros e coesos, ratificando na íntegra as provas produzidas na fase inquisitiva. O policial Rafael Mota, lotado na DENARC em São Paulo, nesta data narrou que obtiveram informação privilegiada no Departamento de Narcóticos, de que um veículo da marca Volkswagen UP, de cor preta, portando adesivos de campanha política no vidro traseiro estaria transportando drogas da cidade de Santos para a cidade do Guarujá onde seria distribuída. De posse dessa informação, deslocaram-se até Santos onde permaneceram em trabalho de campana no local mencionado e aproximadamente duas horas depois avistaram o veículo descrito na informação recebida e passaram a acompanhá-lo. No momento em que esse veículo se aproximava da balsa Santos/Guarujá resolveram abordá-lo. O motorista foi identificado como sendo o réu Franklin. Nesse momento, o acusado foi indagado se no interior do veículo haveria drogas, tendo este respondido afirmativamente, confirmando que as drogas estavam no interior do automóvel, no porta malas. Realizada busca no automóvel, em seu porta malas encontraram uma mala de viagem. No interior da qual havia 27 tijolos de substância branca aparentando ser cocaína, e juntamente com essas drogas, encontraram 6 rastreadores da marca Apple. Nesse momento foi dada voz de prisão em flagrante ao acusado. A testemunha Rafael esclareceu que o Denarc é um departamento estadual que atua em todo o Estado de São Paulo de forma independente se deslocando as cidades do Estado e as vezes atua em parceria com as delegacias locais, podendo atuar autonomamente sendo sempre comunicado a delegacia Seccional do local. O policial civil Fabio também lotado no Denarc corroborou integralmente o depoimento prestado por seu colega Rafael, relatando que já tinham recebido informações privilegiadas de que um veículo W/UP preto portando adesivos de campanha política no vidro traseiro estaria transportando drogas da cidade de Santos para o Guarujá. Confirmou o encontro das drogas no porta malas do veículo UP dirigido pelo réu, já nas proximidades da balsa que realiza a travessia Santos/Guarujá. Foram encontrados no porta mala do veículo 27 kg de cocaína em tabletes e também 6 rastreadores da marca Apple. Os policiais confirmaram ainda que o veículo pertence a namorada ou companheira do réu. A versão trazida pelos policiais está documentalmente comprovada pelo relatório policial de fls. 79/82, no qual contem a informação que o veículo utilizado pelo réu já vinha sendo monitorado diante dos fatos noticiados ao Denarc. A denúncia recebida era de fato procedente, tanto é que o acusado fora preso em flagrante dirigindo o veículo

descrito, transportando os 6 rastreadores

e 27 kg de cocaína, conforme o laudo de fls. 156. A aplicação do redutor legal previsto no §4º, do artigo 33 mostra-se absolutamente inviável diante da enorme quantidade de drogas apreendidas, pois o réu embora primário, ostenta péssimos antecedentes, registrando duas condenações por crime de roubo. Além do mais, a quantidade de droga transportada pelo réu é forte indicativo de seu envolvimento e dedicação as atividades criminosas. O contexto probatório é exuberante e prodigo em demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tráfico descrito na denúncia, pois com certeza, a droga transportada pelo réu seria distribuída e comercializada na cidade do Guarujá. Não há contradições entre os depoimentos dos policiais civis, pois ambos narraram com riqueza de detalhes de que maneira se desencadearam os fatos e confirmaram a apreensão das drogas conforme indicado na denúncia. Seus depoimentos foram firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo a ocorrência dos fatos de forma uníssona. Os depoimentos dos policiais, sejam eles militares ou civis, desde que prestados de forma condizente, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos. Ressalta-se que a i. defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desmerecer a idoneidade dos policiais ouvidos em Juízo e elidir a credibilidade de seus depoimentos, de modo que não há qualquer motivo aparente para que os mesmos quisessem prejudica-lo. O delito de tráfico de entorpecentes restou satisfatoriamente caracterizado nos autos, diante da grande quantidade de drogas apreendidas, seu modo de acondicionamento, diante dos depoimentos dos policiais civis e das circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, bem como dos laudos periciais de exames químico-toxicológicos de fls. 145/146 e fls. 155/157. Desta forma, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas pode evidenciar que o réu se dedica habitualmente ao crime ou faz parte de organização criminosa e, nesses casos, ele não terá direito à redução de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. O veículo Volkswagen UP preto utilizado pelo réu para transporte das drogas terá seu perdimento decretado em favor da União, nos termos dos artigos 61 e seguintes, da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, impõe-se o desfecho de procedência da ação penal. ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra FRANKLIN DOS SANTOS MELO, a fim de condena-lo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado possui condenações anteriores, porém, de acordo com a certidão de fls. 51/54, é tecnicamente primário, uma vez que já decorreu o prazo caracterizador da reincidência e, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, diante da grande quantidade das drogas apreendidas, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário. Torno definitiva a pena aplicada. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão da hediondez do delito, conforme a Lei 11.464/07, que alterou a redação da Lei nº 8.072/90. O acusado foi preso em flagrante delito, permanecendo preso durante toda a instrução e, diante da presente sentença condenatória e, face à lesividade de sua conduta à sociedade, diante de seus maus antecedentes e da grande quantidade de droga transportada, deverá aguardar preso o julgamento de eventual recurso a ser interposto. A manutenção da prisão preventiva do acusado justifica-se plenamente a fim de garantir-se a ordem pública, com o objetivo de combate específico ao tráfico de drogas e também visando assegurar-se o cumprimento da lei penal, ante a presente condenação, razão pela qual mantenho a prisão preventiva decretada às fls. 67/71. Ressalte-se que em relação à aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de detração penal na sentença condenatória, a alteração legislativa fez surgir duas interpretações principais. A primeira entende caber ao juízo do conhecimento, quando da prolação da sentença condenatória, depois de efetuado o cálculo da pena, computar o tempo de prisão processual e, considerando a detração, determinar o regime inicial de cumprimento da pena. A segunda entendendo que somente o juízo da execução tem condições de apurar, com segurança, o cumprimento de todos os

requisitos legais para eventual progressão do regime. (TJ-SP HC 2107326-63-2015 - Des. Rel. J. Martins). Neste sentido, comungo do entendimento que a detração deve ser analisada no Juízo das Execuções, a quem compete decidir, sob pena, inclusive, de supressão de instância, a presença de méritos objetivos e subjetivos para eventual progressão, motivo pelo qual deixo de aplicar o instituto. Recomende-se o réu na prisão em que estiver. Considerando que as provas produzidas nos autos demonstraram claramente que o veículo apreendido com o acusado era utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, determino o perdimento do veículo descrito na denúncia, em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se". Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Tratando-se de processo virtual, e considerando a realização da presente audiência através de videoconferência, o presente termo será assinado digitalmente apenas por esta Magistrada, o que basta para validade deste ato". Nada mais. Eu, MONICA VICHI FERREIRA DE ANDRADE CHAVES, digitei.

MM. Juíza: (assinatura digital)